

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1616/2533

กรมสามัญศึกษา

โจทก์

นางวรรณิ ศิริบุญ

จำเลย

นางวรรณิ ศิริบุญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดีได้ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงิน 102,250.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2526จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงิน 80,435.56 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา (อันดับ 128,126)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 112แผ่นที่ 2, อันดับ 114 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2526 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2526 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>